

○銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律等の施行について

(昭和53.9.1 乙保発第7号
警察庁次長から各都道府県(方面)公安委員会委員長、本庁各局課長、各参事官、警察大学校長、科学警察研究所長、皇宮警察本部長、各管区警察局長、各管区警察学校長あて)

第84回国会において成立した銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)は、本年5月24日法律第56号として公布され、9月1日から施行された(改正規定の一部は12月1日施行予定)。

これに伴い、銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部を改正する政令(昭和53年政令第304号。以下「改正政令」という。)及び銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和53年総理府令第36号。以下「改正府令」という。)が制定され、いずれも改正法の施行の日から施行された。

これらの法律等の改正の趣旨、改正の要点及び運用上の留意事項は、次のとおりであるから、了知の上事務処理上遺憾のないようにされたい。

命により通達する。

記

第1 改正の趣旨

今回の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「法」という。)の改正は、猟銃の所持の許可を受けている者のうち猟銃の取扱いが未熟なものによつて引き起される人身事故が増加の傾向にあることにかんがみ、新たに猟銃の所持の許可を受けようとする者に対しては、その者が猟銃の操作及び射撃に関する技能について都道府県公安委員会の行う技能検定(以下「技能検定」という。)に合格し、又は教習射撃場において教習射撃指導員が行う射撃教習(以下「射撃教習」という。)の課程を修了した場合等でなければ許可してはならないこととするとともに、猟銃又は空気銃の所持の許可を受けた後に許可の欠格事由に該当することとなつた者によつて行われる猟銃等を使用する犯罪及びいわゆる眠り銃の増加に対処するため、猟銃又は空気銃の所持の許可の期間を短縮することにより所持の不適格者の発見の機会を多くすることと

したほか、所持の許可が失効した銃砲又は刀剣類の仮領置に関する規定の新設、猟銃又は空気銃の保管委託制度の新設、各種手数料の引上げ等を行つたものである。

これに関連して銃砲刀剣類所持等取締法施行令（以下「令」という。）及び銃砲刀剣類所持等取締法施行規則（以下「規則」という。）の所要の規定を改正した。

第2 改正の要点

1 所持の許可の基準の整備

- (1) 覚せい剤事犯増加の傾向及び覚せい剤中毒者の社会的危険性にかんがみ、覚せい剤中毒者には、銃砲又は刀剣類の所持の許可をしてはならないことを明らかにした（法第5条第1項第2号）。
- (2) この法律の規定に違反して許可を取り消された者との均衡上、法第10条の3又は第21条の2第2項の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過していないものに対しては許可をしないことができることとした（法第5条第4項）。

2 猟銃又は空気銃の所持の許可の基準の特例

- (1) 猟銃又は空気銃の所持の許可又は許可の更新は、講習修了証明書の交付を受けている者でその交付を受けた日から起算して3年を経過していないものに対してでなければしてはならないこととした（法第5条の2第1項第1号）。また、改正前の法第5条の3第2項の規定により交付された証明書は、改正法の施行の日に改正後の法第5条の3第2項の規定により交付された講習修了証明書とみなすこととした（改正法附則第3項）。

なお、これに関連して講習会における講習時間及び講習課程修了者と同等以上の知識を有する者に関する規定を整備した（令第5条の3及び第5条の6第3項）。

- (2) 猟銃の所持の許可を受けようとする者が、現に猟銃の所持の許可を受けている者又は海外旅行、災害その他の政令で定めるやむを得ない事情（以下「やむを得ない事情」という。）により許可の更新を受けることができなかった者で、当該事情がやんだ日から起算して1月を経過していないもの以外の者である場合には、その者が技能検定の合格証明書又は教習修了証明書の交付を受けている者でその交付を受けた日から起算して1年を経過していないものでなければ許可をしてはならないこととした（法第5条の2第2項）。

また改正法の施行の際現に改正前の法第4条の規定により銃砲又は刀剣類の所持の許可を申請している者に対する許可の基準については、改正後の法第5条の2第2項の規定は適用しないこととした（改正法附則第2項）。

なお、これに関連してやむを得ない事情を定めた（令第5条の4）。

3 技能検定

- (1) 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で猟銃の所持の許可を受けようとするものに対し、技能検定を実施するものとし、技能検定に合格した者に対し、政令で定めるところにより合格証明書を交付しなければならないこととした（法第5条の4）。

なお、これに関連して技能検定の科目、合格証明書の交付の手続、合格証明書の様式等を定めた（令第5条の9並びに規則第6条の7から第6条の9まで及び別記様式第7号の5から第7号の7まで）。

- (2) 技能検定又は射撃教習の用途に供するための猟銃の所持の許可（以下「仮許可」という。）に関する規定を新設し、都道府県公安委員会は、仮許可の申請があつた場合においては、政令で定めるところにより期間を定めて許可するものとした（法第5条の5）。

なお、これに関連して、仮許可の期間は、4月を超えない範囲内で都道府県公安委員会が定めることとしたほか、仮許可の申請手続等を定めた（令第5条の10並びに規則第4条第4項、別表第2並びに別記様式第4号及び第10号の3）。

4 射撃指導員の指定

都道府県公安委員会は、猟銃又は空気銃の操作及び射撃に関する知識、技能等が総理府令で定める基準に適合する者を射撃指導員として指定し、射撃指導員が当該基準に適合しなくなつたときは、その指定を解除することができることとするとともに、射撃指導員が指定射撃場又は教習射撃場において射撃の指導を受ける者の所持する猟銃又は空気銃をその指導のため所持する場合においては、所持の許可を要しないこととした（法第9条の3及び第3条第1項第4号）。

なお、これに関連して射撃指導員の指定の基準、指定及び指定の解除の手続等を定めた（規則第11条の6から第11条の9まで及び別記様式第12号の5から第12号の7まで）。

5 教習射撃場の指定等

- (1) 都道府県公安委員会は、猟銃に係る指定射撃場のうち、当該指定射撃場を管理する者及びその管理の方法が総理府令で定める基準に適合し、かつ総理府令で定める基準に適合する教習射撃指導員の置かれているものを教習射撃場として指定することができることとした（法第9条の4第1項）。

なお、これに関連して教習射撃場に係る管理者、その管理の方法及び教習射撃指導員の基準並びに教習射撃場の指定の手續等を定めた（規則第11条の10から第11条の13まで並びに別記様式第12号の8及び第12号の9）。

- (2) 教習射撃場を管理する者は、教習射撃指導員を選任し、又は解任したときは、15日以内に総理府令で定めるところにより、当該教習射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならないこととした（法第9条の4第2項）。

なお、これに関連して、この命令の手續を定めた（規則第11条の14及び別記様式第12号の10）。

- (3) 教習射撃場を管理する者は、射撃教習を受け、その課程を修了したと認定した者に対し、教習修了証明書を交付しなければならないこととした（法第9条の4第3項）。

なお、これに関連して射撃教習の教習科目及び教習事項、教習修了証明書の交付の手續、教習修了証明書の様式等を定めた（令第6条の2規則第11条の15及び別記様式第12号の11）。

- (4) 都道府県公安委員会は、教習射撃指導員がその業務に関し不正な行為をした場合等においては、教習射撃場を管理する者に対し、その解任を命ずることができることとするともにこの命令の手續を定めた（法第9条の4第4項及び第5項）。

なお、これに関連して解任命令の細目を定めた（規則第11条の16及び別記様式第12号の12）。

- (5) 都道府県公安委員会は、教習射撃場が総理府令で定める基準に適合しなくなった場合等においては、その指定を解除し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて教習修了証明書の交付を禁止することができることとし、この禁止の処分に違反して教習修了証明書を交付したときは、教習射撃場の指定を解除することができることとした（法第9条の4第6項及び第7項）。

なお、これに関連して指定の解除及び交付の禁止の手續を定めた（規則第11

条の18及び第11条の19並びに別記様式第12号の14及び第12号の15)。

6 許可証の合理化等

- (1) 猟銃又は空気銃の所持の許可に係る許可証については、1人に交付する許可証の数を原則として1として、1の許可証に2以上の猟銃又は空気銃の許可に係る事項を記載できることとした（法第7条第1項ただし書）。

また、改正法の施行の際現に猟銃又は空気銃の許可を受けている者に対しては、改正法の施行後最初に猟銃又は空気銃の所持の許可又は許可の更新をするときに、その者が現に所持するすべての許可証と引換えに新様式の許可証を交付することができることとした（改正法附則第4項）。

なお、これに関連して許可証の様式を改めた（規則第8条並びに別記様式第9号及び第10号）。

また、改正府令の施行前に交付された法第7条第1項の規定による許可証（法第4条第1項第1号から第5号までの許可に係る許可証に限る。）の様式については、改正後の規則別記様式第9号及び第10号の様式にかかわらず、なお従前の例によることとした（改正府令附則第3項）。

- (2) 猟銃又は空気銃の所持の許可が失効し、又は取り消された場合において、当該許可証にその他の猟銃又は空気銃の所持の許可に係る事項が記載されているときは、当該許可の交付を受けている者は、住所地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て、当該失効し、又は取り消された許可に係る事項のまつ消を受けなければならないこととした（法第8条第3項）。
- (3) 猟銃又は空気銃を猟銃等販売事業者に譲り渡す場合において、当該許可証にその他の猟銃又は空気銃の所持の許可に係る事項が記載されているときは、当該許可証の交付を受けている者は、当該許可証を提示してしなければならないこととした（法第9条第2項）。
- (4) 猟銃又は空気銃の許可証の交付を受けた者が当該許可証を切り換える時期は、交付を受けた後のその者の3回目の誕生日を経過した後に最初に猟銃又は空気銃の所持の許可又は許可の更新を受ける時とした（規則第11条の3）。

7 許可の有効期間の短縮及び許可の更新

- (1) 猟銃又は空気銃の所持の許可の有効期間は、許可を受けた日又は許可の有効期間が満了した日の後のその者の3回目の誕生日が経過するまでの期間とした。

また、改正法施行の際現に受けている許可の有効期間は、改正後の法第7条の2の規定にかかわらず、改正前の法第7条の2第1項の規定による許可の期間が満了する日の後のその者の最初の誕生日が経過するまでの期間とした（法第7条の2及び改正法附則第5項）。

- (2) 都道府県公安委員会は、許可の更新を受けようとする者が法第5条（第1項第1号を除く。）及び第5条の2の許可の基準に適合している場合には許可の更新をしなければならないこととした（法第7条の3）。

8 失効し、又は取り消された許可に係る銃砲又は刀剣類の仮領置

- (1) 許可が失効した場合において、当該銃砲若しくは刀剣類の所持の許可を受けていた者又は相続により取得した者は、許可が失効した日から起算して50日以内に、当該失効した許可に係る銃砲又は刀剣類について再び所持の許可を受け、又は他人に譲渡する等自ら所持しないための措置を執らなければならないこととし、この場合における銃砲又は刀剣類の所持については、当該期間に限り、法第3条第1項の規定は適用しないこととした（法第8条第6項）。

- (2) 都道府県公安委員会は、(1)の場合において当該期間を経過したとき又は他人の生命若しくは財産に対する危険を防止するため必要があると認めるときは、当該許可を受けていた者又は死亡届出義務者等に対し、当該銃砲又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲又は刀剣類を仮領置するものとした（法第8条第7項）。

また、改正法の施行前に失効した許可に係る銃砲又は刀剣類を、当該許可を受けていた者又は当該銃砲若しくは刀剣類を相続により取得した者が改正法の施行の際現に所持する場合においては、改正後の法第8条第6項及び第7項の規定は適用しないこととした（改正法附則第6項）。

- (3) 都道府県公安委員会は、失効した許可に係る銃砲又は刀剣類を仮領置した場合において、当該失効した許可に係る銃砲又は刀剣類を当該許可を受けていた者若しくは相続により取得した者又はこれらの者から譲渡、贈与、返還等を受けた者（武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者以外の者にあつては、当該銃砲又は刀剣類について所持の許可を受けた者に限る。）が、総理府令で定める手続により返還の申請をしたときは、これを返還するものとしたほか、仮領置した銃砲又は刀剣類の売却、廃棄及び売却した代金の交付等について、改正前の法第11条第8項及び第9項と同様の規定を新設した

(法第8条第8項から第10項まで)。

- (4) 都道府県公安委員会は、銃砲又は刀剣類の所持の許可を取り消した場合においては、必ず当該銃砲又は刀剣類の提出を命じ、これを仮領置するものとし、この場合における許可の取消しを受けた者から譲渡、贈与、返還等を受けた者に対する当該銃砲又は刀剣類の返還についての規定を整備した。

また、改正法施行の際現に改正前の法第11条第5項の規定により仮領置している銃砲又は刀剣類は、当該仮領置をした日に改正後の法第11条第5項又は第6項の規定により仮領置したものとみなすこととした（法第11条第5項から第9項まで、改正法附則第7項）。

9 猟銃又は空気銃の保管の委託

- (1) 許可（仮許可を含む。）を受けて猟銃又は空気銃を所持する者は、盗難の防止その他危険予防上必要がある場合には、猟銃等販売事業者又は指定射撃場若しくは教習射撃場を設置する者で、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て猟銃又は空気銃を保管することを業とする者（以下「猟銃等保管業者」という。）に、猟銃又は空気銃の保管を委託することができることとした（法第10条の7第1項）。

- (2) 猟銃等保管業者は、総理府令で定める基準に適合する設備及び方法により猟銃又は空気銃を保管しなければならないこととした。

なお、これに関連して保管の設備及び方法の基準を定めた（法第10条の7第2項及び規則第12条の3）。

- (3) 都道府県公安委員会は、猟銃等保管業者が総理府令で定める保管の設備及び方法の基準に適合していないと認めるとき、その他危害予防上必要があると認めるときは、その者に対し、期間を定めて保管の設備及び方法の改善を命じ、その他危害予防上必要な措置を執るべきことを命ずることができ、その命令に応じなかつたときは、当該業務の廃止を命じ又は6月を超えない範囲内で期間を定めて当該業務の停止を命ずることができることとし、あわせて、これらの命令の手続を定めた（法第10条の7第3項から第5項まで）。

- (4) 猟銃等保管業者がその業務を廃止したときは、速やかに、その旨を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならないこととした（法第10条の7第6項）。

なお、これに関連して猟銃等保管業の届出、猟銃等保管業務の廃止及び停止

等の手続等を定めた（規則第12条の2、第12条の4及び別記様式第12号の16から第12号の19まで）。

- (5) 猟銃等保管業者がその委託に係る猟銃又は空気銃を法第10条の7第2項の規定により保管のため所持する場合においては、所持の許可を要しないこととした（法第3条第1項第9号）。

10 報告徴収及び立入検査

教習射撃場の指定及び猟銃等保管業の届出に関する規定が設けられたことに伴い、教習射撃場の管理者及び猟銃等保管業者に対する報告徴収並びに教習射撃場及び猟銃等保管業者の保管場所に対する立入検査の規定を設けた（法第27条の2）。

11 手数料の適正化

許可証の交付等の手数料の額を経済事情の変動に応じて引き上げることとした。また、法第5条の4第1項の技能検定及び第7条第1項ただし書の許可に係る事項の記載に関する規定が新設されたことに伴い、これらの事務について新たに手数料を徴収するとともに、法第7条第2項の事務についても手数料を徴収することとした（法第29条）。

12 散弾銃の弾倉に充てんすることができる実包の数

猟銃の弾倉に充てんすることができる実包の数を散弾銃に限り2発とし、これらの基準に適合しない散弾銃は所持できないこととした（規則第6条の3）。

13 罰則の整備

今回の改正に伴い罰則について、所要の改正を行つた（法第31条の3第2号、第32条第1号、第35条第1号、第2号、第5号及び第6号並びに第37条）。

また、改正法の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によることとした（改正法附則第8項）。

14 施行

改正法、改正政令及び改正府令は、昭和53年9月1日から施行することとした。ただし、技能検定及び射撃教習並びに仮許可に関する改正規定は、昭和53年12月1日から施行することとした（改正法附則第1項、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令（昭和53年政令第303号）、改正政令附則第1項及び改正府令附則第1項）。

15 猟銃用火薬類等総理府令の一部改正

猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令（昭和41年総理府令第46号。以下「猟銃用火薬類等総理府令」という。）別記様式第4号等を改めた。』

また、改正府令施行前に火薬類取締法（昭和25年法律第149号）第17条第1項の規定により交付された許可証（火薬類取締法第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類に係る譲受けの許可証に限る。）については、改正後の猟銃用火薬類等総理府令別記様式第4号の様式にかかわらず、なお従前の例によることとした（改正府令附則第4項及び第5項）。

第3 運用上の留意事項

1 一般的な留意事項

- (1) 今回の改正の趣旨にかんがみ、許可の基準を厳格に適用するとともに、猟銃又は空気銃の所持の許可を受けている者についての許可の欠格事由及びいわゆる眠り銃の早期発見並びに猟銃等の盗難防止の徹底を期し、銃砲又は刀剣類による犯罪及び事故の防止に努めること。
- (2) 今回の改正は、従来の制度を大幅に改めるものであるから、新制度に円滑に移行し、かつ、その運営の適正を期するため、次の事項について積極的な推進を図るものとする。

ア 都道府県公安委員会が技能検定を実施するための場所の設定及び教習射撃場の指定に当たっては、技能検定又は射撃教習の対象となる者の数、射撃場が設置されている場所の地理的状況等を考慮のうえ、新制度運用上支障の生じることのないようその確保に努めること。

イ 今回の改正に伴う新たな事務については、各都道府県の実情に応じ、その円滑な処理を行うため必要な体制の整備を図ること。

ウ 関係機関、団体等に対しては、緊密な連絡及び指導をするとともに、許可を受けて銃砲を所持する者及び所持の許可の申請者に対して、技能検定制度、射撃教習制度、許可証の合理化、許可の更新期間の短縮、講習修了証明書の有効期間の新設、手数料の改訂等の関係事項について十分な広報に努めること。

エ 警察職員に対し、改正の趣旨及び内容について指導及び教養を徹底すること。

2 改正事項ごとの留意事項

(1) 覚せい剤中毒者に関する許可の基準（法第5条第1項第2号）

覚せい剤中毒者であるかないかについての認定は、医師の診断書によるほか、その者の覚せい剤中毒症状、覚せい剤取締法違反の前歴、家族、知人等の証言等を資料として総合的に行うこと。

(2) 猟銃等講習修了証明書等（法第5条の3及び令第5条の6）

猟銃等講習会における講習のうち、令第5条の6第3項の現に法第4条第1項第1号の規定による許可を受けて猟銃又は空気銃を所持している者に対して行うものについては、これらの者が既に猟銃等講習の受講経験者であるという実績を考慮し、講習時間をその他の者に対して行うものより短くしたが、これらの者に対して行う講習会の内容及び講習修了証明書の交付についても、同様の趣旨から次により行うものとする。

ア 講習の内容については、猟銃又は空気銃による犯罪又は事故の実例を教材として取り上げ、当該犯罪又は事故を防止するために遵守しなければならなかった法令及びそのために執らなければならなかった措置の説明を重点的に行い、受講者の自覚の高揚を図ること。

イ 講習を受けた者については、筆記試験によることなく講習の課程を修了した者と認定し、講習修了証明書を交付すること。

(3) 猟銃の許可の基準の特例（法第5条の2第2項）

法第5条の2第2項第2号の政令で定めるやむを得ない事情により許可の更新を受けることができなかつた者については、規則第11条の2に規定する許可の更新の申請期間に当該事情がやみ、当該期間内に申請をすることが可能であると認められる場合は、救済の対象になり得ないものであるから留意すること。

(4) 仮許可（法第5条の5）

ア 仮許可は、一時的な許可であるが、猟銃の所持についての一般的禁止を解除するという点においては、法第4条第1項第1号の規定による許可と変わるところがないので、許可に当たっては、許可を受けようとする者が法第5条及び第5条の2の許可の基準に適合しているかどうかについて慎重に審査すること。

イ 仮許可の制度を設けた趣旨にかんがみ、許可を受けようとする者に対し、許可を受けた猟銃を技能検定又は射撃教習以外の用途に使用することのない

よう指導するなど猟銃による危害の防止に十分配慮すること。

ウ 仮許可の有効期間は、4月を超えない範囲内で都道府県公安委員会が定めることとしたが、特別の事情がない限りこれを4月とすること。

(5) 射撃指導員の指定等（法第9条の3及び規則第11条の6）

教習射撃指導員については、その都道府県における法第4条第1項第1号の猟銃の許可の申請者及び教習射撃場の数に応じて必要な数を確保するよう努めること。

(6) 教習射撃場の指定等（法第9条の4）

ア 射撃教習の制度は、法第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が許可の基準に適合しているかどうかの認定を教習射撃場に委ねるものであり、教習射撃場の管理者が行う教習修了証明書の交付に関する業務が公正に行われることが重要な要件となるので、教習射撃場管理者及び教習射撃指導員に対して適正な指導及び監督を行うこと。

イ 教習射撃場の指定の基準は、指定射撃場の指定の基準に法第9条の4第1項の基準が付加されたものであるから、教習射撃場が法第9条の4第1項の基準に適合しなくなつた場合は、教習射撃場の指定の解除の要件にはなるが、法第9条の2第1項の基準に適合している限り指定射撃場の解除の要件にはなり得ないものであるから注意すること。ただし、教習射撃場が法第9条の2第1項の指定射撃場の基準に適合しなくなつたことにより指定射撃場の指定が解除された場合は、教習射撃場の前提である指定射撃場が存在しなくなるのであるから、教習射撃場の指定は、それに伴つて効力を失うことになるから注意すること。

(7) 猟銃又は空気銃の保管の委託（法第10条の7）

ア 猟銃等保管業者のうち猟銃等販売事業者に係るものについては、都道府県公安委員会と都道府県知事の指導監督が同一の業者に対して行われることとなるので、立入検査等業者に対する指導の効率的運営を図るため、猟銃等販売事業者から猟銃等保管業者若しくは業務の廃止の届出を受理したとき、若しくは猟銃等保管業務の廃止若しくは停止を命じたときは、知事部局にその旨を通報し、又は知事部局から必要な事項の通報を受けるなどして適正な運用を期すること。

イ 猟銃等保管業者のうち指定射撃場又は教習射撃場を設置する者に係るもの

銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律等の施行について

については、これらの中には、夜間等における猟銃等の管理体制が手薄になるものがあるので、保管の設備及び方法について、より徹底した指導を行うこと。